



Venezuela

Resultados detallados de la evaluación

I. Marcos legales 3.10 / 5

II. Políticas mineras 1.23 / 5

III. Investigación y cumplimiento 2.23 / 5

Puntuación total 6.56 / 15.00



Cada segmento de color representa una dimensión. El gris muestra el margen restante hasta 15.

Acerca de este marcador

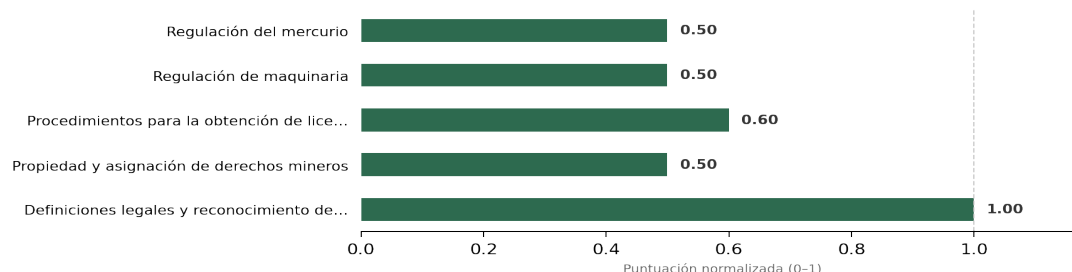
El **Marcador de Políticas Mineras Amazónicas**, liderado por Amazon Conservation Association, evalúa los marcos nacionales de gobernanza de la minería de oro en los países amazónicos. Cada país es evaluado en tres dimensiones — **Marcos Legales**, **Políticas Mineras** e **Investigación y Cumplimiento** — cada una con un valor máximo de 5 puntos, para un total máximo de **15 puntos**. Dentro de cada dimensión, cinco categorías (normalizadas de 0 a 1) se evalúan a través de múltiples criterios.

Venezuela obtuvo una puntuación total de **6.56 sobre 15.00**, ocupando el **8.º lugar entre 8 países amazónicos** evaluados. Las páginas siguientes presentan el conjunto completo de criterios, justificaciones y fuentes, organizados por dimensión y categoría.

■ Marcos legales	■ Políticas mineras	■ Investigación y cumplimiento
------------------	---------------------	--------------------------------

Esta evaluación fue producida por Amazon Conservation como parte del [Marcador de Políticas Mineras Amazónicas](#), un componente de [Amazon Mining Watch](#). La evaluación de cada país fue realizada con el apoyo de, respectivamente: Conservación Amazonica – ACEAA (Bolivia), Instituto Centro de Vida (Brasil), Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (Colombia), Fundación Ecociencia (Ecuador), Amazon Conservation Team (Guyana y Surinam), Conservación Amazonica – ACCA (Perú) y SOS Orinoco (Venezuela).

Puntuaciones por categoría



A. Definiciones legales y reconocimiento de derechos

Puntuación: 1.00 / 1.00

¿Define claramente la legislación nacional las condiciones legales bajo las cuales se permite la extracción de oro y las distingue de las actividades consideradas ilegales?

1.0

Criterio 1

Justificación

La legislación venezolana vigente —integrada por el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación del Oro y demás Minerales Estratégicos (Decreto N° 2.165, del 30/12/2015), la Ley de Minas (1999) y su Reglamento General (2001)— establece las condiciones bajo las cuales la minería de oro puede realizarse de manera legal. Se considera ilegal toda actividad minera que se ejecute sin la participación del Estado, sin registro oficial, o que incumpla las condiciones ambientales o de comercialización establecidas por la ley. Condiciones para la legalidad: La explotación está reservada al Estado. La participación privada solo es posible mediante asociación con este a través de Empresas Mixtas o mediante la conformación de Alianzas Estratégicas, suscritas entre el Estado y grupos de personas organizadas en sociedades u otras formas asociativas permitidas por la ley, para la ejecución de actividades primarias y conexas en el aprovechamiento del oro y demás minerales estratégicos, con excepción de la comercialización, la cual está reservada de forma exclusiva al Estado. Actividades consideradas ilegales: Son ilegales las actividades de exploración y explotación realizadas sin autorización; es decir, aquellas ejecutadas por personas que no forman parte de una Alianza Estratégica, que no están inscritas en el Registro Único Minero, o que incumplen las normas ambientales y/o las fiscalizaciones del Ministerio del ramo.

Fuentes

Decreto N.º 295 con rango y fuerza de Ley de Minas. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.º 5382 Extraordinario, de 28 de septiembre de 1999. Decreto n.º 2.165 con rango, valor y fuerza de ley orgánica que reserva al Estado las actividades de exploración y explotación del oro y demás minerales estratégicos. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.º 6.210 Extraordinario, de 30 de diciembre de 2015. Decreto n.º 1234. Reglamento General de la Ley de Minas. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.º 37.155, de 9 de marzo de 2001.

¿La legislación nacional ofrece una definición jurídica clara de la minería artesanal y a pequeña escala (MAPE), distinta de la minería a gran escala o industrial?

1.0

Criterio 2

Justificación

La legislación venezolana vigente en materia minera distingue la pequeña minería de la mediana y la gran minería. Si bien el concepto de minería artesanal está contemplado en la Ley de Minas de 1999 —cuyo artículo 82 la define como aquella que se caracteriza por el trabajo personal y directo en la explotación de oro y diamante de aluvión, mediante equipos manuales, simples y portátiles, con técnicas rudimentarias de extracción y procesamiento, y que solo puede ser ejercida por personas naturales de nacionalidad venezolana—, esta modalidad parece desaparecer en el Decreto N° 2.165, norma más reciente y de mayor rango (Ley Orgánica). Este decreto no solo no separa la minería artesanal de la pequeña minería, considerándola parte de esta última, sino que también elimina la posibilidad del ejercicio personal o de subsistencia, dejando como único criterio diferenciador el uso de herramientas rudimentarias y portátiles, criterio que pierde relevancia práctica dentro del esquema de alianzas definido por dicha Ley Orgánica como única vía de ejercicio formal de la actividad. Nota: El concepto de MAPE, como tal, no está contemplado en la legislación venezolana.

Fuentes

Decreto N.º 295 con rango y fuerza de Ley de Minas. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.º 5382 Extraordinario, de 28 de septiembre de 1999. Decreto N.º 2.165 con rango, valor y fuerza de ley orgánica que reserva al Estado las actividades de exploración y explotación del oro y demás minerales estratégicos. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.º 6.210, extraordinaria, del 30 de diciembre de 2015.

¿El marco jurídico establece condiciones o restricciones específicas para las actividades mineras en territorios indígenas, áreas protegidas, zonas de exclusión minera y tierras comunitarias, incluidas disposiciones relacionadas con el consentimiento, la consulta previa bien informada o la tenencia de la tierra?

1.0

Criterio 3

Justificación

El marco jurídico venezolano, tanto a nivel constitucional como en leyes especiales, establece condiciones, restricciones y prohibiciones para las actividades mineras en estos espacios territoriales. En cuanto a los territorios indígenas, cabe precisar que la legislación no reconoce "territorios" indígenas en sentido estricto, sino "hábitats y tierras". Dichos espacios se encuentran en proceso de demarcación, siendo pocos los que han sido formalmente reconocidos por el Estado. Las comunidades indígenas han exigido dicha demarcación, tal como lo prevén la Constitución (1999) y la Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas (2001), como mecanismo para garantizar el derecho a la propiedad colectiva de sus tierras. Por su parte, la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (2005) establece que toda actividad susceptible de afectar directa o indirectamente a pueblos y comunidades indígenas deberá ser consultada con ellos. La legislación minera, en el artículo 18 del Decreto N° 2.165 (2015), reafirma este principio al señalar que el Estado promoverá la participación efectiva de pueblos, comunidades y organizaciones indígenas en los asuntos regulados por dicho instrumento, así como en la formulación de políticas públicas que los afecten, cuando las actividades mineras se desarrollen en tierras indígenas. Respecto a las áreas protegidas, el marco normativo venezolano es aún más amplio y taxativo: prohíbe expresamente la minería y otras actividades extractivas dentro de estas zonas. Este ordenamiento comprende desde los artículos 127 y 128 de la Constitución hasta el Reglamento Parcial de la Ley Orgánica para la Ordenación y Administración de Parques Nacionales y Monumentos Naturales (Decreto N° 276, de 1989), e incluye la Ley Aprobatoria de la Convención de Washington (1941), la Ley Orgánica del Ambiente, la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio, la Ley Penal del Ambiente, la Ley de Fauna Silvestre, la Ley Forestal de Suelos y Aguas, la Ley de Diversidad Biológica, la Ley de Bosques, la Ley de Aguas y el Reglamento de Guardería Ambiental, entre otras. Nota: El problema en Venezuela no radica en la ausencia de legislación, sino en la ineficacia del Estado para hacerla cumplir. Desde hace al menos quince años, el propio Gobierno ha incurrido en prevaricación por omisión, al

no actuar frente a actividades dolosas en estos espacios, al evadir la consulta debida a las poblaciones locales y el ordenamiento territorial vigente, así como al omitir los estudios de evaluación de impactos ambientales y socioculturales exigidos por la ley como requisito previo al inicio de cualquier actividad susceptible de degradar el ambiente; o bien promoviendo o tolerando directamente la violación de estas normas en áreas protegidas.

Fuentes

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999). Gaceta Oficial N.º 5.453 (Extraordinario), 24 de marzo de 2000.

En su artículo 12 señala que los yacimientos mineros pertenecen a la República, siendo bienes de dominio público, inalienables e imprescriptibles. El artículo 156 establece la competencia del Poder Público Nacional sobre el régimen y la administración de las minas. Los artículos 127, 128 y 129 regulan lo relativo al debido respeto de las áreas protegidas y a aspectos fundamentales del derecho ambiental y la ordenación territorial. Los artículos 119 a 126 de la Constitución consagran los derechos de los pueblos indígenas en Venezuela. Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas: Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.º 37.118 del 12 de enero de 2001. Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (LOPCI). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.º 38.344 del 27 de diciembre de 2005. Decreto N.º 2.165, con rango, valor y fuerza de ley orgánica, que reserva al Estado las actividades de exploración y explotación del oro y demás minerales estratégicos. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.º 6.210 Extraordinario, de 30 de diciembre de 2015. Ley de Aprobación de la Convención para la Protección de la Flora, la Fauna y las Bellezas Escénicas Naturales de los Países de América. Gaceta Oficial de la República de Venezuela N.º 20.643 del 13 de noviembre de 1941. Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio. Gaceta Oficial de la República de Venezuela N.º 3.238 Extraordinario. 11 de agosto de 1983 Ley Orgánica del Ambiente. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.º 5.833 Extraordinaria del 22 de diciembre de 2006. Ley Penal del Medio Ambiente. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N.º 39.913 de fecha 2 de mayo de 2012. Ley de Fauna Silvestre, Gaceta Oficial de la República de Venezuela N.º 29.289. 11 de agosto de 1970. Ley Forestal de Suelos y Aguas (el articulado vigente), Gaceta Oficial de la República de Venezuela N.º 1.004 Extraordinario. 26 de enero de 1966. Ley de Diversidad Biológica, Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.º 5.468 Extraordinario. 24 de mayo de 2000. Ley de Bosques. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.º 40.222, de fecha 6 de agosto de 2013. Ley de Aguas, Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.º 38.595, de fecha 2 de enero de 2007. Decreto n.º 276 de fecha 7 de junio de 1989, mediante el cual se dicta el Reglamento Parcial de la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio sobre Administración y Manejo de Parques Nacionales y Monumentos Naturales. Gaceta Oficial de la República de Venezuela n.º 4.106 Extraordinario, de 9 de junio de 1989. Decreto n.º 1.221, de fecha 2 de noviembre de 1990, por el que se dicta el Reglamento sobre Guardería Ambiental. Tiene por objeto establecer las normas que regirán la organización, el funcionamiento, las atribuciones y la coordinación de los organismos y funcionarios para el ejercicio de la Guardería Ambiental. Gaceta Oficial de la República de Venezuela n.º 34.678 del 19 de marzo de 1991.

B. Propiedad y asignación de derechos mineros

Puntuación: 0.50 / 1.00

¿La ley asigna derechos de propiedad sobre los minerales, incluido el oro?

0.0

Criterio 4

Justificación

En Venezuela, la propiedad sobre los minerales es exclusiva del Estado. La Constitución establece que los yacimientos mineros e hidrocarburíferos existentes en el territorio nacional, independientemente de su naturaleza, pertenecen a la República, y que dicha propiedad es inalienable e imprescriptible. La exploración y explotación del oro y otros minerales estratégicos ha sido reservada al Estado o a asociaciones con participación mayoritaria estatal, mediante el Decreto N° 2.165 de 2015.

Fuentes

Decreto N.º 2.165, con rango, valor y fuerza de ley orgánica, que reserva al Estado las actividades de exploración y explotación del oro y demás minerales estratégicos. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.º 6.210, Extraordinario, de 30 de diciembre de 2015.

¿Existen registros transparentes y de acceso público de títulos, licencias o concesiones mineras para la minería artesanal y a pequeña escala (catastros mineros)?

0.0

Criterio 5

Justificación

Si bien existe un Registro Único Minero (RUM) que concentra información sobre los mineros, sus asociaciones y el catastro de minas, este es de uso interno exclusivo del Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico y no está disponible para consulta pública. En la práctica, estos registros no son transparentes ni accesibles; el Gobierno suele invocar razones de seguridad y valor estratégico para mantener esta información reservada, lo que abre la puerta a posibles manipulaciones de carácter político.

Fuentes

Resolución N.º 0010 del Ministerio del Poder Popular para el Desarrollo Minero Ecológico, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.º 41.396 del 14 de mayo de 2018

¿Existe un registro minero oficial y actualizado que incluya información que permita a las autoridades evitar la superposición de concesiones con derechos ya existentes, como otros títulos, áreas protegidas o tierras indígenas?

1.0

Criterio 6

Justificación

El Ministerio responsable de la minería aprobó la Resolución N.º 0010 del 14 de mayo de 2018, mediante la cual se creó el Registro Único Minero (RUM). Según la información disponible en el sitio web oficial, este opera a través de la plataforma denominada Sistema Integrado de Gestión de Desarrollo Minero Ecológico, diseñada para centralizar los datos de personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que ejercen actividades de extracción minera, conexas o auxiliares, si bien su propósito declarado es simplificar los trámites de los mineros ante el Estado.

Fuentes

Resolución N.º 0010 del Ministerio del Poder Popular para el Desarrollo Minero Ecológico, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.º 41.396 del 14 de mayo de 2018

¿Existe algún proceso de formalización para los trabajadores de la minería artesanal y a pequeña escala que operan sin permiso, licencia o concesión formal?

1.0

Criterio 7

Justificación

El marco jurídico aplicable a este proceso es el Decreto N.º 2.165. No obstante, es imperativo señalar que su implementación responde en gran medida a criterios políticos: a los pequeños mineros se les ofrece su legalización futura como incentivo para incorporarse a las brigadas mineras controladas por el Gobierno. Hasta aproximadamente 2019, la figura promovida desde las instancias gubernamentales eran las cooperativas; sin embargo, este esquema fue modificado. El artículo 25 del Decreto N.º 2.165 establece la posibilidad de crear "brigadas mineras" para el ejercicio de actividades de pequeña minería. En febrero de 2025 fue aprobado el Reglamento Parcial del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación del Oro y demás Minerales Estratégicos sobre las Brigadas Mineras (Decreto N.º 5.097, del 24/02/2025), que regula el funcionamiento de estas brigadas. El artículo 26 del Decreto N.º 2.165 faculta a estas agrupaciones para efectuar gestiones y celebrar contratos de servicios conforme a las disposiciones legales aplicables.

Fuentes

Decreto N.º 2.165, con rango, valor y fuerza de ley orgánica, que reserva al Estado las actividades de exploración y explotación del oro y demás minerales estratégicos. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.º 6.210, Extraordinario, de 30 de diciembre de 2015. Decreto N.º 5.097. Reglamento Parcial del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación del Oro y demás Minerales Estratégicos sobre las Brigadas Mineras, de fecha 24 de abril de 2025.

C. Procedimientos para la obtención de licencias mineras

Puntuación: 0.60 / 1.00

¿Existen procedimientos claros para adquirir derechos sobre la minería artesanal y a pequeña escala (MAPE) para la extracción de oro?

1.0

Criterio 8

Justificación

La adquisición de derechos para el ejercicio de la pequeña minería —modalidad que incluye la minería artesanal— se realiza a través de un mecanismo que permite a los pequeños mineros asociarse con el Estado para explotar legalmente el recurso aurífero. Dicho mecanismo consiste en la conformación de Alianzas Estratégicas de producción con el Estado, en cuyo marco se articulan pautas de regulación ambiental, seguridad laboral y eliminación de intermediarios, con el propósito de que el oro extraído sea vendido directamente al Banco Central de Venezuela. El procedimiento comprende las siguientes etapas: Formalización: Los pequeños mineros deben organizarse en cooperativas, brigadas mineras u otras formas asociativas del denominado "poder popular". Alianzas Estratégicas: Deben formalizar una solicitud de intención de alianza estratégica con el Estado venezolano, presentando la documentación ante la empresa estatal correspondiente, principalmente la Corporación Venezolana de Minería (CVM). Documentación Técnica: Se requiere presentar la Memoria Descriptiva de Explotación, que incluye: información de la organización; aspectos territoriales y geográficos; plan de explotación y beneficio con tecnologías compatibles con el ambiente; aspectos económicos y de comercialización; plan de cierre de minas; y medidas de seguridad laboral. Venta y Comercialización: El mineral producido debe ser vendido al Estado, cumpliendo con la guía de circulación y la declaración jurada de origen. Fiscalización: El Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico, junto con otros entes del Estado, debe realizar la fiscalización, el seguimiento, la vigilancia y el control para garantizar una minería responsable y la remediación ambiental.

Fuentes

Decreto N.º 2.165, con rango, valor y fuerza de ley orgánica, que reserva al Estado las actividades de exploración y explotación del oro y demás minerales estratégicos. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.º 6.210, Extraordinario, de 30 de diciembre de 2015. Decreto N.º 5.097. Reglamento Parcial del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación del Oro y demás Minerales Estratégicos sobre las Brigadas Mineras, de fecha 24 de abril de 2025.

¿Existe algún marco legal que obligue al comprador de oro a verificar su origen legal?

1.0

Criterio 9

Justificación

El marco jurídico que reserva la explotación del oro al Estado —ya sea directamente o a través de Empresas Mixtas o Alianzas Estratégicas— y que obliga a que toda la producción sea vendida al Estado, configura un monopolio que, en teoría, garantiza la legalidad del oro adquirido. En este esquema, el comprador último es el Estado, por lo que, formalmente, no debería existir oro de origen ilegal fuera del que este adquiere.

Fuentes

Decreto N.º 2.165, con rango, valor y fuerza de ley orgánica, que reserva al Estado las actividades de exploración y explotación del oro y demás minerales estratégicos. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.º 6.210, Extraordinario, de 30 de diciembre de 2015.

¿Existen procedimientos específicos de concesión de licencias medioambientales para la minería artesanal y a pequeña escala, incluidos requisitos simplificados o adaptados a las necesidades específicas?

0.0

Criterio 10

Justificación

La ejecución de cualquier actividad susceptible de degradar el ambiente —como la minería, independientemente de su escala o modalidad— requiere obligatoriamente la realización de un Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental, conforme a lo previsto en el Decreto N.º 1.257: Normas sobre la Evaluación Ambiental de Actividades Susceptibles de Degradar el Ambiente (1996).

Fuentes

Decreto n.º 1.257 Normas sobre Evaluación Ambiental de Actividades Susceptibles de Degradar el Ambiente. Gaceta Oficial de la República de Venezuela n.º 35.946 del 25 de abril de 1996.

¿Existe alguna entidad gubernamental nacional, regional o estatal que supervise el cumplimiento de los compromisos de las operaciones mineras artesanales y de pequeña escala (MAPE) en virtud de las licencias ambientales mineras?

1.0

Criterio 11

Justificación

Los Ministerios del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico (MPPDME) y de Ecosocialismo (MINEC) son los responsables de gestionar el cumplimiento de las normas mineras y ambientales, con el respaldo de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en materia de seguridad, control de actividades y ejercicio de la Guardería Ambiental. La fiscalización técnica minera está a cargo del Servicio Nacional de Fiscalización e Inspección Minera (SENAFIM), órgano de apoyo del MPPDME, que ejerce control sobre las actividades primarias, conexas o auxiliares de la minería mediante inspecciones en sus distintas etapas, con el propósito de garantizar el aprovechamiento racional de los recursos minerales, contribuir a la protección ambiental y asegurar la recaudación de los ingresos que fortalezcan la gobernabilidad del Estado. Este marco de supervisión es aplicable a lo que en Venezuela constituye el equivalente a la MAPE.

Fuentes

Ley Orgánica del Ambiente. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.º 5.833 Extraordinaria del 22 de diciembre de 2006. Ley Penal del Ambiente. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N.º 39.913 de fecha 2 de mayo de 2012. Decreto N.º 4.182 Creación del Servicio Nacional de Fiscalización e Inspección Minera (SENAFIM) adscrito al Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.º 41856 del 7 de abril de 2020.

¿Se otorgan concesiones o licencias mineras por un período fijo con reevaluación obligatoria antes de la prórroga? *Se puede otorgar 0,5 en los casos en que la reevaluación sea obligatoria, incluso cuando no haya un período fijo para la concesión minera.

1.0

Criterio 12

Justificación

El Decreto N° 2.165 (2015) establece el área y la duración de las actividades de explotación tanto para las empresas como para la pequeña minería. Para las empresas, el período de explotación no podrá exceder de veinte (20) años, prorrogable por un máximo de dos períodos de hasta diez (10) años cada uno. Para la pequeña minería, el período de explotación no podrá exceder de diez (10) años, prorrogable por un máximo de dos períodos de dos (2) años cada uno. En ambos casos, las prórrogas deberán solicitarse con un (1) año de antelación al vencimiento del período correspondiente, para su análisis, aprobación o denegación por parte del Ministerio con competencia en materia minera.

Fuentes

Decreto N.º 2.165, con rango, valor y fuerza de ley orgánica, que reserva al Estado las actividades de exploración y explotación del oro y demás minerales estratégicos. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.º 6.210, Extraordinario, de 30 de diciembre de 2015.

D. Regulación de maquinaria

Puntuación: 0.50 / 1.00

¿El uso de maquinaria en la minería artesanal y a pequeña escala está sujeto a regulación y licencia?

1.0

Criterio 13

Justificación

En Venezuela, el uso de maquinaria y equipos en la actividad minera está regulado, en primer término, como criterio para clasificar las actividades según su escala: minería artesanal, pequeña, mediana o gran minería. Asimismo, la importación, uso y transporte de maquinaria están sujetos al otorgamiento de autorizaciones, guías de transporte e inventarios de equipos, bajo la supervisión de la Autoridad de Fiscalización Minera.

Fuentes

Decreto N.º 295 con rango y fuerza de Ley de Minas. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.º 5382 Extraordinario, de 28 de septiembre de 1999. Decreto n.º 2.165, con rango, valor y fuerza de ley orgánica que reserva al Estado las actividades de exploración y explotación del oro y demás minerales estratégicos. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.º 6.210, Extraordinario, de 30 de diciembre de 2015. Decreto n.º 1234. Reglamento General de la Ley de Minas. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.º 37.155, de 9 de marzo de 2001.

¿Se requieren evaluaciones de impacto ambiental (EIA) para las operaciones mecanizadas de minería artesanal y a pequeña escala (MAPE)?

1.0

Criterio 14

Justificación

El desarrollo de cualquier actividad minera —independientemente de la maquinaria o tecnología empleada— requiere la elaboración y aprobación previa de un Estudio de Impacto Ambiental y Social.

Fuentes

Ley Orgánica del Ambiente. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.º 5.833 Extraordinaria del 22 de diciembre de 2006. Decreto 1257: Normas sobre actividades susceptibles de degradar el ambiente. Gaceta Oficial n.º 35946, 25 de abril de 1996. Decreto n.º 295 con rango y fuerza de Ley de Minas. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.º 5382, Extraordinaria, de 28 de septiembre de 1999. Ley Penal del Medio Ambiente. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, Extraordinaria n.º 39.913, de fecha 2 de mayo de 2012. Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio. Gaceta Oficial de la República de Venezuela n.º 3.238, Extraordinaria. 11 de agosto de 1983

¿Existen controles gubernamentales sobre la importación, venta o arrendamiento de maquinaria minera?

1.0

Criterio 15

Justificación

Los controles se aplican principalmente cuando la importación de maquinaria se realiza bajo ventajas o privilegios fiscales. Una vez declarados los equipos, estos quedan sujetos al control de la Autoridad Nacional del ramo minero.

Fuentes

Decreto N.º 295 con rango y fuerza de Ley de Minas. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.º 5382, Extraordinario, de 28 de septiembre de 1999. Decreto N.º 1234. Reglamento General de la Ley de Minas. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.º 37.155, de 9 de marzo de 2001.

¿Existe algún registro nacional o subnacional de maquinaria pesada utilizada en la minería?

0.0

Criterio 16

Justificación

En el marco del cumplimiento de sus funciones, es probable que el Servicio Nacional de Fiscalización e Inspección Minera (SENAFIM) y sus Inspectorías Técnicas Regionales mantengan un registro no público de la maquinaria y equipos de cada operador minero. Los operadores tienen la obligación de mantener y reportar periódicamente al Ministerio del ramo el inventario de equipos, bienes muebles e inmuebles, tangibles e intangibles, instalaciones y obras adquiridas en el ejercicio de actividades mineras conforme a la normativa vigente. En síntesis, aunque dicho registro no está explícitamente definido en la norma, existe la obligación que lo haría necesario.

Fuentes

Decreto N.º 4.182 Creación del Servicio Nacional de Fiscalización e Inspección Minera (SENAFIM) adscrito al Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.º 41856, de 7 de abril de 2020.

¿Existen registros o bases de datos transparentes y de acceso público de las licencias o permisos otorgados para el uso de maquinaria en operaciones de minería artesanal y a pequeña escala?

0.0

Criterio 17

Justificación

No existe acceso público a las licencias o permisos otorgados para el uso de maquinaria. En términos generales, toda la información relacionada con las actividades mineras es considerada de acceso restringido, bajo la alegación de razones de seguridad nacional.

¿Están obligados los operadores a equipar la maquinaria pesada con GPS u otros dispositivos de seguimiento con fines de monitorización?

0.0

Criterio 18

Justificación

No existe disposición normativa alguna que establezca explícitamente la obligatoriedad del uso de dispositivos de rastreo en la maquinaria minera.

¿Están reguladas por la legislación nacional la importación, venta y uso de mercurio?

1.0

Criterio 19

Justificación

El uso del mercurio en la actividad minera ha sido objeto de múltiples prohibiciones. En 1991, el Decreto N° 1.740 —aún vigente— prohibió su uso en operaciones de extracción y preparación de material aurífero. Más recientemente, el Decreto N° 2.412 de 2016 extendió la prohibición al uso, tenencia y transporte de mercurio en el contexto de actividades mineras.

Fuentes

Decreto N.º 1740: Prohíbe el uso de mercurio en las operaciones de extracción y preparación de material aurífero, tanto en operaciones en tierra como en balsas. Gaceta Oficial de la República de Venezuela n.º 34703, de 26 de julio de 1991. Decreto N.º 2412: Prohíbe el uso, tenencia, almacenamiento y transporte del mercurio (Hg) como método de obtención o tratamiento del oro y de cualquier otro mineral metálico o no metálico, en todas las etapas de la actividad minera que se desarrolle en el territorio nacional. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.º 40960, de 5 de agosto de 2016.

¿Existen restricciones o prohibiciones específicas sobre el uso de mercurio en la fabricación de maquinaria agrícola?

1.0

Criterio 20

Justificación

El uso del mercurio en la minería está prohibido en Venezuela desde 1991; su uso, tenencia y transporte están prohibidos desde 2016 en el contexto de las actividades mineras.

Fuentes

Decreto N.º 1740: Prohíbe el uso de mercurio en las operaciones de extracción y preparación de material aurífero, tanto en operaciones en tierra como en balsas. Gaceta Oficial de la República de Venezuela n.º 34703, de 26 de julio de 1991. Decreto N.º 2412: Prohíbe el uso, tenencia, almacenamiento y transporte del mercurio (Hg) como método de obtención o tratamiento del oro y de cualquier otro mineral metálico o no metálico, en todas las etapas de la actividad minera que se desarrolle en el territorio nacional. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.º 40960, de 5 de agosto de 2016.

¿Existe algún sistema para rastrear el origen, la distribución y el uso final del mercurio?

0.0

Criterio 21

Justificación

Las obligaciones de fiscalización legalmente impuestas al Estado venezolano deberían permitir detectar el uso de mercurio y realizar el seguimiento de su distribución y origen. Sin embargo, no existen registros públicos de que estas acciones se lleven a cabo de manera efectiva. El mercurio continúa siendo ampliamente utilizado en las actividades mineras, y el Gobierno no adopta medidas efectivas para impedir su comercialización.

¿Existen procedimientos establecidos para la incautación, el transporte y la disposición final del mercurio confiscado, especialmente tras las operaciones contra la minería ilegal de oro?

0.0

Criterio 22

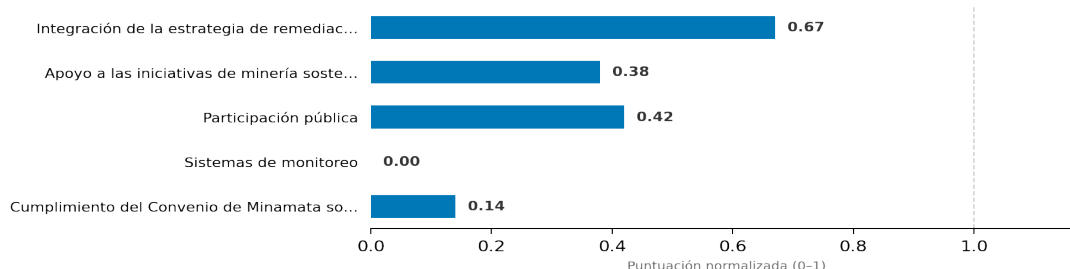
Justificación

No existe información que permita confirmar la existencia de protocolos públicos, transparentes y sistemáticos para la incautación, transporte y disposición final segura del mercurio decomisado en operaciones contra la minería ilegal de oro. No obstante, los organismos de fiscalización minera y los encargados de realizar operativos contra la minería ilegal estarían en la obligación de disponer adecuadamente del mercurio y de otras sustancias peligrosas, conforme al Decreto N° 2.635 de 1998, que regula el manejo y tratamiento de sustancias peligrosas en Venezuela.

Fuentes

Decreto N.º 2635 Normas para el Control de la Recuperación de Materiales Peligrosos y el Manejo de los Desechos Peligrosos. Gaceta Oficial de la República de Venezuela N.º 5.245 Extraordinario del 3 de agosto de 1998.

Puntuaciones por categoría



F. Cumplimiento del Convenio de Minamata sobre el Mercurio

Puntuación: 0.14 / 1.00

¿Es el país signatario o Parte del Convenio de Minamata sobre el Mercurio?

1.0

Criterio 23

Justificación

Venezuela firmó el Convenio de Minamata, pero no lo ha ratificado.

¿Ha ratificado el país el Convenio de Minamata?

0.0

Criterio 24

Justificación

Venezuela no ha ratificado el Convenio de Minamata, no ha expresado interés en hacerlo y tampoco ha adoptado acciones concretas en favor de su implementación en el país.

¿Ha presentado el país un informe de evaluación inicial como parte de su participación en la Convención?

0.0

Criterio 25

Justificación

No. No aplica.

¿Ha elaborado y presentado el país un Plan de Acción Nacional (PAN) sobre el mercurio de conformidad con el Convenio?

0.0

Criterio 26

Justificación

No. No aplica.

¿Menciona explícitamente el Plan de Acción Nacional los bosques o los ecosistemas forestales en el contexto de las estrategias de reducción del mercurio?

0.0

Criterio 27

Justificación

No. No aplica.

¿El Plan de Acción Nacional (PAN) hace referencia específica a la región amazónica en su análisis, objetivos o acciones propuestas?

0.0

Criterio 28

Justificación

No. No aplica.

¿Tiene en cuenta el Plan de Acción Nacional los enfoques interseccionales?

0.0

Criterio 29

Justificación

No. No aplica. (Nota: Las preguntas relativas al PAN se refieren a un Plan Nacional sobre Mercurio en el ámbito del Convenio de Minamata. Al no haber ratificado dicho Convenio, Venezuela no cuenta con dicho instrumento, por lo que la categoría "No aplica" es pertinente en todos los casos.)

Fuentes

Ley de Minas (1999) y Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación del Oro y demás Minerales Estratégicos (Decreto N.º 2.165, de 30/12/15); Se refiere a un Plan Nacional sobre Mercurio en el ámbito del Convenio de Minamata, por lo que no es aplicable.

G. Sistemas de monitoreo

Puntuación: 0.00 / 1.00

¿Existen sistemas de monitoreo gubernamentales para evaluar los impactos ambientales y sociales de la minería artesanal y a pequeña escala?

0.0

Criterio 30

Justificación

Si bien la estructura gubernamental debería ejercer un control riguroso sobre las actividades mineras y sus impactos —a través del SENAFIM, del Ministerio de Ecosocialismo y de la Guardia Nacional en su función de Guardería Ambiental—, no existe evidencia de que opere algún sistema de monitoreo público y confiable. En abril de 2025 fue creado el Comité de Fiscalización y Control de Impactos Ambientales, instancia de coordinación interinstitucional que, según sus objetivos declarados, desarrollará protocolos estandarizados de seguimiento y monitoreo para áreas críticas como la minería, el turismo y la agricultura. Este comité incluiría a la Fiscalía Superior, la Guardería Ambiental, el Instituto Socialista de Pesca (INSOPESCA) y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), bajo la coordinación del Ministerio de Ecosocialismo. No obstante, casi un año después de su anuncio, no existe información formal que confirme su funcionamiento operativo.

¿Se utiliza la vigilancia satelital o geoespacial para detectar actividades de minería artesanal y a pequeña escala ilegales o sin licencia?

0.0

Criterio 31

Justificación

Por parte del Gobierno venezolano, no existe información disponible al respecto; existe una duda razonable sobre la existencia de tal monitoreo.

¿Pueden los sistemas gubernamentales de vigilancia por satélite distinguir entre actividades mineras artesanales, semimecanizadas y mecanizadas?

0.0

Criterio 32

Justificación

Por parte del Gobierno venezolano, no existe información disponible al respecto; existe una duda razonable sobre la existencia de tal monitoreo.

¿El gobierno mide la concentración de mercurio en los cuerpos de agua, la cadena alimentaria y/o las poblaciones potencialmente afectadas?

0.0

Criterio 33

Justificación

Los escasos datos públicos disponibles provienen de trabajos académicos e iniciativas de organizaciones no gubernamentales. Por parte del Gobierno venezolano, no existe información disponible al respecto; existe una duda razonable sobre la existencia de tal monitoreo.

H. Participación pública

Puntuación: 0.42 / 1.00

¿Existen mecanismos legales que permitan a la sociedad civil supervisar, participar o contribuir al seguimiento de los impactos de la minería artesanal y a pequeña escala y de las políticas de sostenibilidad?

1.0

Criterio 34

Justificación

De acuerdo con la legislación vigente, deberían existir canales que permitan —y en algunos casos obliguen— a incorporar la participación ciudadana en la toma de decisiones y el ejercicio de cierto control social sobre las actividades mineras. Sin embargo, hasta donde es posible verificar, no existe ninguna instancia permanente ni formalizada a tal efecto. La centralización del control en el aparato gubernamental dificulta seriamente el ejercicio real de cualquier forma de supervisión independiente por parte de la sociedad civil.

Fuentes

Ley Orgánica de Contraloría Social, promulgada en 2010 (Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.º 6.011 Extraordinario, de fecha 21 de diciembre de 2010)

Ley de Reforma de la Ley Orgánica de Contraloría Social (Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.º 6.748 Extraordinario de fecha 9 de junio de 2023), mediante la cual se define en su artículo 6 a la Contraloría Social como una herramienta de salvaguarda del patrimonio público en el país.

¿Existe un canal oficial, accesible, seguro y funcional para que las personas o las comunidades presenten quejas relacionadas con las actividades de la minería artesanal y a pequeña escala o los impactos ambientales asociados?

0.0

Criterio 35

Justificación

No existe un mecanismo específico, anclado en una norma legal o reglamentaria, para la recepción de denuncias vinculadas a la MAPE. Si bien existe en términos generales la disposición institucional de recibir denuncias sobre efectos o ilícitos derivados de las actividades mineras, no está formalizado un canal específico para este sector. Cabe destacar que la presencia de grupos armados en las zonas mineras disuade activamente la presentación de denuncias, mediante intimidación, amenazas e incluso represalias contra quienes intenten reportar actividades ilícitas relacionadas con la minería.

¿Existen procesos de consulta pública con las comunidades afectadas en las decisiones relacionadas con la minería?

1.0

Criterio 36

Justificación

Existe la obligación legal de realizar una consulta previa. Sin embargo, esta rara vez se lleva a cabo en la práctica. Cuando se realiza, suele desconocerse o ignorarse las posiciones desfavorables a las actividades que se promueven.

Fuentes

Decreto N.º 295 con rango y fuerza de Ley de Minas. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.º 5382, Extraordinario, de 28 de septiembre de 1999. Decreto N.º 1234. Reglamento General de la Ley de Minas. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.º 37.155 del 9 de marzo de 2001. Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.º 38344 del 27 de diciembre de 2005 Ley Orgánica del Ambiente. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.º 5.833 Extraordinaria del 22 de diciembre de 2006.

¿Se tienen en cuenta las quejas de la sociedad civil en los procesos de autorización o evaluación de los proyectos mineros?

0.0

Criterio 37

Justificación

Por lo general, cuando existen opiniones o quejas de la sociedad civil respecto a proyectos mineros, estas son desestimadas.

Fuentes

Decreto N.º 295 con rango y fuerza de Ley de Minas. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.º 5382, Extraordinario, de 28 de septiembre de 1999. Decreto N.º 1234. Reglamento General de la Ley de Minas. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.º 37.155 del 9 de marzo de 2001. Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.º 38344 del 27 de diciembre de 2005 Ley Orgánica del Ambiente. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.º 5.833 Extraordinaria del 22 de diciembre de 2006.

¿Los programas nacionales sobre la minería artesanal y a pequeña escala incluyen medidas específicas para apoyar la participación de las mujeres, los pueblos indígenas o las comunidades tradicionales?

1.0

Criterio 38

Justificación

Existe la obligación normativa de garantizar una participación adecuada en todo proyecto público que afecte a comunidades indígenas, aunque no de manera específica en el ámbito minero. Sin embargo, en la práctica, este proceso no va más allá de un trámite formal sin consecuencias vinculantes, y la opinión de las comunidades suele ignorarse cuando es contraria a la actividad en consulta.

Fuentes

Decreto N.º 295 con rango y fuerza de Ley de Minas. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.º 5382, Extraordinario, de 28 de septiembre de 1999. Decreto N.º 1234. Reglamento General de la Ley de Minas. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.º 37.155, de 9 de marzo de 2001. Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.º 38344, de 27 de diciembre de 2005

¿Existen protocolos para la atención y protección de las víctimas y testigos de delitos relacionados con la minería ilegal o derivados de ella? *Se puede otorgar 0,5 en los casos en que existan programas generales de protección de testigos y víctimas, pero no específicos para la minería ilegal.

0.5

Criterio 39

Justificación

No existe un protocolo público y específico para las víctimas vinculadas a la minería ilegal. No obstante, existe una normativa general aplicable: la Ley de Reforma de la Ley de Protección de Víctimas, Testigos y Demás Sujetos Procesales, que salvaguarda a quienes colaboran con el Ministerio Público y garantiza su integridad física y psicológica. La versión vigente fue publicada en la Gaceta Oficial N° 6.645 Extraordinario del 17 de septiembre de 2021.

Fuentes

Ley de Protección de Víctimas, Testigos y Demás Sujetos Procesales. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.º 6.645 Extraordinario del 17 de septiembre de 2021

I. Apoyo a las iniciativas de minería sostenible

Puntuación: 0.38 / 1.00

¿Existen programas públicos que apoyen la formalización mediante incentivos y el desarrollo de capacidades para los mineros artesanales de oro?

1.0

Criterio 40

Justificación

En términos formales, el marco legal y discursivo del Gobierno promueve el uso de tecnologías limpias; sin embargo, la implementación efectiva de programas de apoyo sigue siendo deficiente y carente de transparencia. El principal instrumento de política estatal orientado a la regulación de los actores mineros informales es el Plan Nacional Minero 2019-2025, gestionado por el Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico e Industrias Básicas y la Corporación Venezolana de Minería.

Fuentes

Plan Nacional Minero 2019-2025

¿Existen mecanismos de financiación accesibles promovidos por el Estado para apoyar prácticas sostenibles como alternativa a la minería artesanal y a pequeña escala de oro, que no es sostenible?

1.0

Criterio 41

Justificación

En términos formales, el marco legal y discursivo del Gobierno promueve el uso de tecnologías limpias; sin embargo, la implementación efectiva de programas de apoyo sigue siendo deficiente y carente de transparencia. El marco normativo aplicable comprende la Constitución, la Ley de Minas y el Plan Sectorial Minero 2019-2025.

Fuentes

* Constitución

Ley de Minas

Plan Sectorial Minero 2019-2025

¿Se promueven las tecnologías más seguras y libres de mercurio mediante incentivos o programas de apoyo?

1.0

Criterio 42

Justificación

En términos formales, el marco legal y discursivo del Gobierno promueve el uso de tecnologías limpias; sin embargo, la implementación efectiva de programas de apoyo sigue siendo deficiente y carente de transparencia. La normativa venezolana promueve la sustitución del mercurio por tecnologías limpias, principalmente bajo la Resolución Conjunta N° 090 y N° 15-06-01 (2015) y las normativas del Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico. Estas disposiciones establecen el uso obligatorio de tecnologías no contaminantes y contemplan un incentivo comercial para el oro obtenido mediante métodos ecológicos, que puede venderse directamente al Banco Central de Venezuela.

Fuentes

Resolución Conjunta n.º 090 y n.º 15-06-01 (2015)

¿Se incluye específicamente a las mujeres, las comunidades tradicionales y los pueblos indígenas en las iniciativas de minería artesanal y a pequeña escala sostenibles?

0.0

Criterio 43

Justificación

No existe información pública confiable sobre la implementación de estas iniciativas.

¿Existen programas gubernamentales que permitan colaborar con ONG, instituciones académicas o agencias internacionales para promover prácticas sostenibles de minería artesanal y a pequeña escala?

0.0

Criterio 44

Justificación

El Gobierno excluye a la sociedad civil organizada del ámbito minero, aunque promueve a nivel discursivo ciertas "iniciativas de la población minera". No se tiene conocimiento de experiencias de colaboración con ONG. En cuanto a otros actores, existe información relevante sobre la Misión Piar, programa gubernamental que en teoría contemplaba la formación, organización y capacitación de pequeños mineros y mineros artesanales, orientado a fomentar prácticas más seguras y el "desarrollo minero ecológico", incluyendo referencias a la llamada "ecominería" como mecanismo para reducir el impacto ambiental. Algunos entes mineros del Estado han contado con la colaboración de mecanismos internacionales, como el Programa de Pequeñas Donaciones del PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) y el FMAM (Fondo para el Medio Ambiente Mundial). Asimismo, se han establecido alianzas tecnológicas con instituciones como CENDITEL, que colabora en el desarrollo de tecnologías libres y herramientas para la mejora organizativa del sector.

¿Existen mecanismos de protección claros para las personas que trabajan en zonas mineras?

1.0

Criterio 45

Justificación

Existe la obligación normativa de garantizar condiciones de seguridad y salubridad en las minas para los trabajadores, aunque en la práctica estas disposiciones no se cumplen y son ignoradas en las fiscalizaciones gubernamentales. En términos generales, la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT) establece obligaciones para todas las empresas, sin distinción de sector, en materia de protección de sus trabajadores. El marco normativo aplicable incluye la Constitución, el Convenio N° 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales (adoptado en 1989 y ratificado mediante la Ley N° 41 del 17/12/2000), la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT) (2012) y la LOPCYMAT (2005).

Fuentes

Decreto N.º 295 con rango y fuerza de Ley de Minas. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.º 5382, Extraordinario, de 28 de septiembre de 1999. Decreto N.º 1234. Reglamento General de la Ley de Minas. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.º 37.155, de 9 de marzo de 2001. Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo. Gaceta Oficial n.º 38236, de 26 de julio de 2005.

¿Existe algún reconocimiento o promoción por parte del gobierno de los esquemas de certificación internacionales?

0.0

Criterio 46

Justificación

No existe información pública al respecto.

¿Existe algún incentivo gubernamental para la adopción de la certificación oro?

0.0

Criterio 47

Justificación

Dado que la minería de oro está monopolizada por el Gobierno, este no ha planteado la necesidad de implementar ningún tipo de certificación externa.

¿Está reconocida la minería artesanal y a pequeña escala de oro en la Estrategia y Plan de Acción Nacional de Biodiversidad (NBSAP) del país?

0.0

Criterio 48

Justificación

La minería artesanal o en pequeña escala no figura en la Estrategia Nacional de Biodiversidad ni en su Plan de Acción. La minería solo es mencionada una vez en el documento, identificándola únicamente como una amenaza en el contexto de la minería industrial. La Estrategia Nacional para la Conservación de la Diversidad Biológica más reciente de Venezuela corresponde al período 2024-2030 y es gestionada por el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo (MINEC). Su base normativa es la Ley de Gestión de la Diversidad Biológica, publicada en la Gaceta Oficial N° 39.070 del 1 de diciembre de 2008.

¿Cuenta el país con programas, objetivos o mecanismos de financiación específicos para la restauración de los ecosistemas en las zonas afectadas por la minería artesanal y a pequeña escala de oro?

0.0

Criterio 49

Justificación

Desde el plano discursivo, existen iniciativas enfocadas principalmente en acciones de reforestación posteriores a la minería ilegal y al desarrollo del proyecto del Arco Minero. Entre estas se identifican la Misión Árbol, el Plan de Reforestación en el Arco Minero y la Campaña de Reforestación en el Parque Nacional Yapacana —que incluye siembra de semillas desde el aire. Sin embargo, estas iniciativas no solo tienen un alcance reducido, sino que también carecen de una base científica y técnica adecuada, así como del seguimiento y acompañamiento necesarios para alcanzar sus objetivos. Se caracterizan por grandes anuncios sin seguimiento real, resultados escasos o nulos, y una marcada opacidad en el gasto y la implementación. En el marco de los programas oficiales del Arco Minero del Orinoco, se ha planteado, por ejemplo, un plan para recuperar cerca de 8.800 hectáreas en el estado Bolívar para el período 2024-2025. Sin embargo, además de cubrir menos del 15% de las estimaciones de áreas degradadas, estos planes carecen de respaldo técnico que garantice su eficacia y contemplan en sus presupuestos el uso de especies forestales exóticas, lo que compromete aún más su viabilidad ecológica.

Fuentes

«Misión Árbol», «Plan de Reforestación en el Arco Minero», «Campaña de reforestación en el PN Yapacana (lanzando semillas)»

¿Existen requisitos o directrices para la restauración, la rehabilitación o la compensación de las zonas degradadas?

0.0

Criterio 50

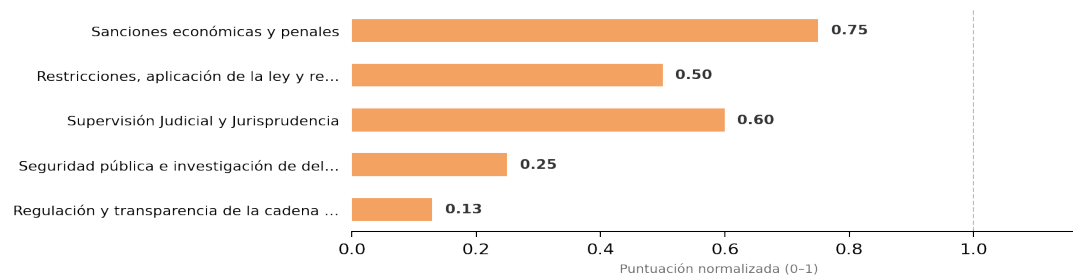
Justificación

Cada proyecto de explotación minera debe basarse en un proyecto técnico debidamente aprobado, que establezca las medidas de remediación y restitución ambiental mediante un Plan de Cierre de Minas. No existe información pública que demuestre que algún plan de cierre haya sido ejecutado por empresa minera o grupo de pequeños mineros alguno. La base legal la constituyen la Constitución, el Decreto N° 1.257 del 25 de abril de 1996 y las autorizaciones de afectación de recursos naturales específicas que debe otorgar el ministerio con competencia ambiental.

Fuentes

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999). Gaceta Oficial N.º 5.453 (Extraordinaria), 24 de marzo de 2000. Ley Orgánica del Ambiente. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.º 5.833 Extraordinaria del 22 de diciembre de 2006. Decreto 1257: Normas sobre actividades susceptibles de degradar el medio ambiente. Gaceta Oficial 35946, 25 de abril de 1996 Decreto N.º 295 con rango y fuerza de ley de Minas. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.º 5382, Extraordinaria, de 28 de septiembre de 1999.

Puntuaciones por categoría



Marcador de Políticas Mineras Amazónicas

Liderado por Amazon Conservation Association · amazonconservation.org

En colaboración con: Pulitzer Center · Rainforest Investigations Network · Earth Genome